

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4273/2530

ธนาคารกรุงไทย จำกัดฯ
นายประสงค์ โพธิ์ธวัช

โจทก์
จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 118

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 87, มาตรา 90, มาตรา 177

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีและบันทึกต่ออายุสัญญานั้นตามเอกสารท้ายฟ้องไว้กับโจทก์ เมื่อคำให้การของจำเลยไม่มีข้อความใดปฏิเสธว่าจำเลยไม่ได้ทำสัญญาหรือบันทึกต่ออายุสัญญาดังกล่าว จึงฟังได้ว่าจำเลยได้ทำสัญญาและบันทึกต่ออายุสัญญาตามเอกสารท้ายฟ้องดังกล่าว กรณีจึงไม่ต้องอาศัยพยานเอกสารทั้ง 2 ฉบับที่โจทก์มิได้ปิดอาการแสดงมภ์ตามกฎหมายมาประกอบการพิจารณาอีก

ศาลย่อมมีดุลพินิจที่จะรับฟังเอกสารที่คู่ความส่งเป็นพยานโดยไม่ได้ส่งสำเนาเอกสารนั้นให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งได้โดยอาศัยหลักตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87 เมื่อเอกสารที่โจทก์อ้างส่งโดยไม่ได้ส่งสำเนาให้แก่จำเลยนั้นจำเลยไม่ได้ปฏิเสธความถูกต้องแท้จริงทั้งยังเป็นพยานหลักฐานอันสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดีด้วยแล้วเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลย่อมรับฟังพยานเอกสารได้

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90 บัญญัติให้คู่ความส่งสำเนาเอกสารให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งนั้น ในกรณีที่มีการระบุพยานเพิ่มเติมหมายความว่าถึงให้ส่ง

สำเนาเอกสารนั้นให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งก่อนวันที่ทำการนำสืบถึงพยานเอกสารนั้นจริง ๆ ไม่น้อยกว่า 3 วัน มิได้หมายความว่าถึงก่อนวันทำการสืบพยานครั้งแรกของคดี

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับโจทก์ต่อมาจำเลยได้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีไว้กับโจทก์อีกเพื่อเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์อีกสองฉบับ ตกลงดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ และ ๑๐ ต่อปีตามลำดับ และยอมให้ทบดอกเบี้ยที่ค้างชำระเป็นต้นเงินตามธรรมเนียมประเพณีการคิดบัญชีของธนาคาร จำเลยได้ทำบันทึกต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีฉบับแรกออกไปอีก ๑๒ เดือน เพื่อเป็นการประกันหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีทั้งสองฉบับ จำเลยได้จำนองที่ดินหลายแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้กับโจทก์ด้วย หลังจากนั้นจำเลยได้นำเงินเข้าและส่งจ่ายเช็คถอนเงินจากบัญชีตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีตลอดมาเมื่อครบกำหนดตามสัญญา จำเลยไม่ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น โจทก์ได้หักเงินฝากประจำที่จำเลยจำนำโจทก์ไว้ชำระหนี้แล้วแต่ไม่พอจำเลยยังเป็นหนี้โจทก์ ๓,๐๔๓,๔๓๒.๗๗ บาท ขอให้บังคับจำเลยไถ่ถอนจำนองเป็นเงิน ๓,๐๔๓,๙๓๒.๗๗ บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จหากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ หากไม่พอให้ศาลยึดทรัพย์อื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดชำระหนี้จนครบ

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบเพราะจำเลยไม่เคยทำสัญญาบัญชีเดินสะพัดโดยเปิดฝากกระแสรายวันกับโจทก์สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีไม่ใช่บัญชีเดินสะพัดตามกฎหมาย โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้น จำเลยไม่

ได้ทำสัญญาจำนอง ไม่เคยจำนำหรือตกลงใด ๆ เกี่ยวกับสมุดคู่ฝากเงินประจำ ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน
๒,๗๐๓,๙๐๔.๖๐ บาท กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐
บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๐ ต่อปีของเงินส่วนที่เกิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท นับ
แต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๒๕ จนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระให้บังคับจำนองที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างตาม น.ส.๓ ขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ หากได้เงินไม่พอให้
ยึดทรัพย์อื่นของจำเลยขายทอดตลาดชำระหนี้จนครบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยฎีกาคัดค้านว่าสัญญากู้เบิกเงินเกิน
บัญชี และหนังสือต่ออายุสัญญาฉบับดังกล่าวออกไปอีก ๑ ปี ตามเอกสารหมาย จ.๓
และ จ.๕ ศาลไม่ควรรับฟัง เพราะมิได้ปิดอาการแสดมภ์ตามที่กฎหมายกำหนด และ
จำเลยให้การปฏิเสธว่าไม่เคยขอทำสัญญาเดินสะพัดบัญชี ศาลฎีกาได้ตรวจคำให้การ
ตั้งจำเลยอ้างแล้วจำเลยให้การว่า "จำเลยไม่เคยขอทำสัญญาเดินสะพัดบัญชีโดยเปิด
ฝากกระแสรายวัน เลขที่ ๕๐๓ กับธนาคารโจทก์ สาขาประจวบคีรีขันธ์ และจำเลยขอ
ปฏิเสธต่อผู้คดีต่อไปอีกว่าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีและบันทึกต่ออายุสัญญากู้เบิกเงิน
เกินบัญชีท้ายฟ้อง เอกสารหมายเลข ๓ และ ๔ (คือเอกสารหมาย จ.๓, จ.๔ และ จ.๕
ที่โจทก์ส่งเป็นพยาน) ไม่ใช่บัญชีเดินสะพัดตามกฎหมาย" จากคำให้การดังกล่าว เห็น
ว่าไม่มีข้อความตอนใดที่จำเลยปฏิเสธว่าไม่ได้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีหรือบันทึก

ต่ออายุสัญญาดังกล่าวตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๓ และ ๔ (คือเอกสารหมายเลข จ.๓, จ.๔ และ จ.๕ ที่โจทก์ส่งเป็นพยาน) เมื่อจำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ทำสัญญาเอกสารดังกล่าว จึงต้องฟังว่า จำเลยได้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๓ หรือเอกสารหมายเลข จ.๓ และได้ทำหนังสือต่ออายุสัญญาฉบับดังกล่าวไปอีก ๑ ปี ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๔ หรือเอกสารหมายเลข จ.๕ ที่โจทก์ส่งเป็นพยานดังนั้นจึงไม่ต้องอาศัยสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีตามเอกสารหมายเลข จ.๓ หรือบันทึกต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี เอกสารหมายเลข จ.๕ ที่โจทก์ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนดมาประกอบการพิจารณาอีก

การที่ศาลจะรับฟังพยานเอกสารที่คู่ความฝ่ายที่ส่งเอกสารนั้น ๆ ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่นั้นย่อมอยู่ในดุลพินิจของศาล โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๘๗ และเห็นว่าเอกสารหมายเลข จ.๑๔ ถึง จ.๓๘ รวมตลอดถึงเอกสารหมายเลข จ.๓๙ ถึง จ.๓๗ จำเลยไม่ได้ปฏิเสธความถูกต้องแท้จริงของเอกสารนั้น ทั้งยังเป็นพยานหลักฐานอันสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดีดังวินิจฉัยแล้ว ดังนั้นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เห็นว่าที่ศาลอุทธรณ์รับฟังพยานเอกสารหมายเลข จ.๑๔ ถึง จ.๓๗ ขอบด้วยกฎหมายดังกล่าวแล้ว

ที่จำเลยฎีกาว่าเอกสารหมายเลข ป.จ.๑ นั้น โจทก์ไม่ได้ส่งสำเนาเอกสารนั้นให้จำเลยก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวัน ไม่ควรรับฟัง ในปัญหาข้อนี้ ปราบกฏว่าพยานเอกสารหมายเลข ป.จ.๑ นั้น เป็นพยานที่โจทก์ได้ระบุเพิ่มเติมในภายหลังและตามคำแถลงของจำเลยฉบับลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๖ ว่า โจทก์ได้ส่งสำเนาเอกสารหมายเลข ป.จ.๑ ให้จำเลยเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๖ และโจทก์นำสืบเอกสารดังกล่าวเป็นพยานประกอบคำเบิกความนางสาวพจน์สุณีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๖ ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๐ บัญญัติไว้ความว่า "คู่ความฝ่ายใดอ้างอิงเอกสาร เป็นพยานหลักฐาน ให้ส่งให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่ง

สำเนาเอกสารนั้น ๆ ก่อน วันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวัน ฯลฯ " นั้นในกรณีที่มีการ
ระบุพยานเพิ่มเติมเช่นนี้จึงหมายความว่าถึงให้ส่งสำเนาเอกสารนั้น ๆ ให้คู่ความอีกฝ่าย
หนึ่งก่อนวันที่ทำการนำสืบถึงพยานเอกสารนั้น ๆ จริง ๆ ไม่น้อยกว่าสามวัน มิได้
หมายความว่าก่อนวันทำการสืบพยานครั้งแรกของคดี ดังนั้นสำหรับเอกสารหมาย
ป.จ.๑ จำเลยได้รับสำเนาเอกสารนี้ก่อนวันที่ทำการสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวันแล้ว
จึงไม่ต้องห้ามไม่ให้รับฟังดังจำเลยฎีกา

พิพากษายืน

(ยอนต์ พิรวินิจ-พลจิตต์ ดียืน-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - นายพินิจ สายสะอาด

ศาลอุทธรณ์ - นายรุทธ์ ถนอมกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ